עין משפט נר מצוה

מ א מיי' פ"ח מהל' כלי המקדש הל' ז:

מא ב מיי' פ"א מהל' ת"ת הלכה ח [טוש"ע י"ד סי' רמו סעי' א]:

מב ג מיי' פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הל' ו ופ"ד הלכה א:

ד [מיי' שם פ"ב הלכה ז]:

רבינו חננאל

תני אחר שכלתה עבודת צבור כהן שיש לו כתונת לובשה ועובד בה עבודת יחיד, ובלבד שימסרנה לצבור יפה יפה. ישמעאל בן פיאבי עשתה לו אמו כתונת בק' מנה כו'. וכן ר' אלעזר בן חרסום לבש כתונת משתי רבוא. ואע"ג שהיו החוטין כפולין ששה, היה נראה מתוכה כערום. ולפיכך לא הניחוהו הכהנים לעבוד בה. ירושלמי, מילא אותה ר' אלעזר בן חרסום מים וסיבב את המזבח ז' פעמים. תנו רבנן עני ועשיר ורשע באין לדין כו' עד ונמצא הילל מחייב את העניים ור' אלעזר בן חרסום את העשירים ויוסף את הרשעים. ירושלמי בתחלת זה הפרק, תני ישן טעון טבילה, נתנמנם טעון קידוש ידים ורגלים, ואוקמוה שסמך בכותל וישן. ותני ר' חייה אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד, וריש לקיש [אמר] ולא אפילו למלכי בית דוד, והאי דכתיב ויבא המלך דוד וישב לפני ה', שיישב עצמו בתפלה. תני עור שעיבדו לשום קמיע מותר לכתוב עליו מזוזה רשב"ג אוסר. תני העושה כלי עד שלא נשתמש בו הדיוט מותר לגבוה, אבל משנשתמש בו הדיוט אסור לגבוה. אבנים שחצבם לשום מת אסורין בהנאה, לשום חי ולשום מת מותרין בהנאה. הזורק כלי לפני מטתו של מת, לתוך ד' אמות אסור בהנאה, חוץ לד' אמות מותר בהנאה. מתני' בא לו אצל פרו ופר היה עומד בין האולם ולמזבח כו'.

תוס' ישנים

[ב]שאר התלמוד, דהתם כולי עלמא מחייבי משום דהוי פסיק רישיה דכיון דמחתה לגחלים עליונות כדאיתא התם [אי] אפשר שלא יבעיר, וניחא ליה נמי בחותה הבערה, אלא לר' שמעון פטור דהויא מלאכה שאינה צריכה לגופה ור' יהודה מחייב בדבר שאין מתכוין (ביה) [בזה] דהוי אינה צריכה לגופה, והא דקרי ליה אין מתכוין לפי שלא נעשית מחשבתו שנתכוין לכסות והבעיר, אבל שאר [אינו] מתכוין אינו אסור לרבי יהודה אלא מדרבנן. וא"ת אי במלאכה שאינה צריכה לגופה פליגי, מאי שנא בתר הכי דקאמר תנו רבנן החותה גחלים בשבת והובערו מאליהן חייב ותניא אידך פטור, ומוקי לה הא כמאן דאמר מלאכה שאינה צריכה לגופה חייב והא כמאן דאמר פטור, אמאי נקט הכא לישנא דמלאכה שאינה צריכה לגופה טפי מדלעיל. י"ל דבקמייתא דלא מיכוין כלל אלא לכסות דהוי איפכא ממלאכה שעושה, קרי ליה דבר שאין מתכוין, אבל בתרייתא קרי מלאכה שאינה צריכה לגופה כמו בכל התלמוד לפי שכוונה יש בדבר. וא"ת כי פריך בפ"ק דפסחים [יא, ב] מאי שנא גבי חמץ דגזר ר' יהודה דילמא אתי למיכל מיניה, מאי שנא גבי קירלוף דלא גזר אטו קידור, ומשני לחם בלחם מיחלף כו', ואמאי לא משני ליה משום דבקידור אפילו (לא) עביד ליה ליכא איסורא אלא מדרבנן כיון שאינו מתכוין ולכך לא גזר, אבל חמץ במועד איכא כרת. י"ל דעדיפא מיניה קמשני התם. הקשה ריב"א מדאמרינן בפרק כירה [שבת מב, א] מכבין גחלת של מתכת ברשות הרבים דמשמע הא ברשות היחיד אסור מדרבנן והכא שרינן להטיל עששיות חמות. ותירץ דאין שבות במקדש. ואין זה נראה דהתם מיירי בגחלת שיוצאה מתחת יד הנפש, אבל הכא אינו חס כל כך והרי [הוא] כמו מיחם שפינהו דפ' כירה דלא אסרינן ליה משום כיבוי. מתני'. פלוסין והנדוין. פר"ח מלבוש הן בלשון ערבי. ובתו"כ [אחרי פ"ח ז] מפיק מקרא לשנות בגדי לבן בערב, דקתני מניין לרבות כלים אחרים לבין הערבים, ת"ל ולבש את בגדי הבד, וקרא יתירא הוא לדרשא. עד כאן שייך לדף לד ע"ב

מיתיבי גרסינן ברישא והדר גרסינן **תני רב שמואל: מיתיבי ולבשו בגדים אחרים.** ולא גרסינן וקרבו אל אשר לעם דההוא קרא לא גבי שירות כתיב אלא גבי בגדים שאכלו בהן ולא אפשר לאוקומי ביוה"כ אלא מהאי קרא מותיב ובצאתם אל חצר החיצונה וגו' דאיכא לאוקומי ביוה"כ דכתיב לעיל מיניה והיה בבואם אל שערי החצר הפנימית (א) ולא יעלה עליהם צמר הא ודאי ביום הכיפורים כתיב דאי בשאר ימות השנה הא איכא מעיל דכוליה תכלת וחושן ואפוד דאית ביה תכלת וכתיב בתריה ובצאתם אל החצר החיצונה יפשטו את בגדיהם וגו' ולבשו בגדים אחרים וקא סלקא דעתיך דהכי קאמר וכשיחזור ויכנס שם בין הערבים ולבש בגדי בד אחרים ולא את הראשונים. ומשום דלא רמזה משה באורייתא והילכתא הוו גמירי לה ° אתא יחזקאל ואסמכיה אקרא. ולא יקדשו את העם דכתיב בסיפא מילתא אחריתי היא וכשיתערבו עם העם ילבשו בגדי חול: **מאי לאו אחרים חשובין מהן.** דאי לאו לעילוינהו למה לי למכתב אחרים דמשמע שלא יהיו דומין לראשונים: **לא פחותין מהן.** לפי שעבודה הראשונה חשובה ומכפרת וזו אינה אלא לפנות את המקום שאין כבוד שיהיו מונחין שם לפיכך שינה הכתוב בבגדים לפחות: **עבודת יחיד.** הוצאת כף ומחתה שאינה צריכה לציבור אלא לפי שמוטלת עליו לפנות את המקום לפיכך קורא לה עבודת (ב) יחיד: **ובלבד שימסרנה לציבור.** דסוף סוף מעבודת ציבור היא כך נראה בעיני. ואני שמעתי עבודת יחיד מקרא פרשה דתנן [במתני'] (לקמן דף סח:) קורא באיצטלית לבן משלו וקשיא לי בגוה דלא תנן התם ובלבד שימסרנה לציבור: **פשיטא.** דעובד בה כיון דאמרת מוסרה לציבור (ג) דציבור היא: **משתי ריבוא.** מנה: **האמר מר חוטן.** של בגדי כהונה כפול ששה לקמן בפרק בא לו (דף עא:): **כחמרא במזגא.** כיין הנראה מחוץ לכלי זכוכית ואע"פ שהזכוכית עבה כך היה הפשתן מוזהב ונראה בשרו מתוכה: **לעני אומרים וכו'.** כלומר אם באו ב"ד שלמעלה לחייב עניים ע"י הלל ועשירים ע"י ר' אלעזר וטרודי היצר על ידי יוסף יש פתחון פה לבעל הדין לחייבם: **טרפעיק.** סלע מדינה שהוא חצי דינר כך מפורש בכתובות (סד.): **פירקוהו.** פירקו משוי השלג מעליו: **אנגריא.** עבודת שר העיר. ועבודת עצמו היתה והם אינם מכירים בו וסבורים שהוא מיושבי העיירות שלו שעבודת אדוני הארץ מוטלת עליהם: **משדלתו.** מפתה אותו. כי יפתה מתרגמינן ארי ישדל (שמות כב): **שלבשה לו.** בשבילו: **מתני' ראשו לדרום ופניו למערב.** מפרש בגמרא ל) שעוקם ראשו לצד ההיכל וקא בעי טעמא אמאי לא מוקי ליה להדיא זנבו למזרח וראשו למערב: **והכהן עומד במזרח.** אחוריו למזרח: גמ'

מיתיבי [1]ולבשו בגדים אחרים ולא יקדשו את העם בבגדיהם מאי לאו אחרים חשובין מהן לא אחרים פחותים מהן תני [א]רב הונא בר יהודה ואמרי לה רב שמואל בר יהודה [א]אחר שכלתה עבודת ציבור כהן שעשתה לו אמו כתונת לובשה ועובד בה עבודת יחיד ובלבד שימסרנה לציבור [ב]פשיטא מהו דתימא ניחוש שמא לא ימסרנה יפה יפה קמ"ל אמרו [ג]עליו על רבי ישמעאל בן פאבי שעשתה לו אמו כתונת של מאה מנה ולובשה ועובד בה עבודת יחיד ומסרה לציבור אמרו עליו על ר' אלעזר בן חרסום שעשתה לו אמו כתונת משתי ריבוא ולא הניחוהו אחיו הכהנים ללובשה מפני שנראה כערום ומי מתחזי והאמר מר [ד]חוטן כפול ששה אמר אביי כחמרא במזגא ת"ר [ב]עני ועשיר ורשע באין לדין לעני אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אומר עני הייתי וטרוד במזונותי אומרים לו כלום עני היית יותר מהלל אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרפעיק חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו פעם אחת לא מצא להשתכר ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלהים חיים מפי שמעיה ואבטליון אמרו אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה וירד עליו שלג מן השמים כשעלה עמוד השחר אמר לו שמעיה לאבטליון אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל שמא יום המעונן הוא הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת עשיר אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אומר עשיר הייתי וטרוד הייתי בנכסי אומרים לו כלום עשיר היית יותר מרבי אלעזר אמרו עליו על רבי אלעזר בן חרסום שהניח לו אביו אלף עיירות ביבשה וכנגדן אלף ספינות בים ובכל יום ויום נוטל נאד של קמח על כתיפו ומהלך מעיר לעיר וממדינה למדינה ללמוד תורה פעם אחת מצאוהו עבדיו ועשו בו אנגריא אמר להן בבקשה מכם הניחוני ואלך ללמוד תורה אמרו לו חיי רבי אלעזר בן חרסום שאין מניחין [ה]אותך ומימיו לא הלך וראה אותן אלא יושב ועוסק בתורה כל היום וכל הלילה רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה אם אמר נאה הייתי וטרוד ביצרי[ו] (היה) אומרים לו כלום [ז]נאה היית מיוסף אמרו עליו על יוסף הצדיק בכל יום ויום היתה אשת פוטיפר משדלתו בדברים בגדים שלבשה לו שחרית לא לבשה לו ערבית בגדים שלבשה לו ערבית לא לבשה לו שחרית אמרה לו השמע לי אמר לה לאו אמרה לו הריני חובשתך בבית האסורין אמר לה [2]ה' מתיר אסורים הריני כופפת קומתך [3]ה' זוקף כפופים הריני מסמא את עיניך [3]ה' פוקח עורים נתנה לו אלף ככרי כסף לשמוע אליה להיות עמה ולא רצה [ח]לשמוע אליה [ט]לשכב אצלה לשכב אצלה בעוה"ז להיות עמה לעוה"ב נמצא הלל מחייב את העניים רבי אלעזר בן חרסום מחייב את העשירים יוסף מחייב את הרשעים: **מתני'** [י][ג]בא לו אצל פרו ופרו היה עומד בין האולם ולמזבח ראשו לדרום ופניו למערב והכהן עומד במזרח ופניו למערב וסומך שתי ידיו עליו [כ]ומתודה וכך היה אומר אנא השם עויתי פשעתי חטאתי לפניך אני וביתי אנא השם כפר נא לעונות ולפשעים ולחטאים שעויתי ושפשעתי ושחטאתי לפניך אני וביתי ככתוב בתורת משה עבדך [4]כי ביום הזה יכפר וגו' [ד]והן עונין אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד: גמ'

ניחוש שמא לא ימסרנה יפה יפה קמ"ל. ואפי' לרבנן דרבי יוסי בפרק הבית והעליה (ב"מ דף קיח.) דסבירא להו שומרי ספיחים בשביעית נוטלין שכרן מתרומת הלשכה ורבי יוסי אומר אף הרוצה להתנדב בחנם עושה וקאמר דפליגי במיחש דילמא לא מסר לצבור יפה דרבנן סברי חיישינן הכא מודו דאין סהדי דכ"ג מסר ליה יפה שהוא גדול בתורה ויודע שיש למסור יפה ועוד כיון שכל כבוד כהונה הוא שלו מסר ליה יפה אגב חביבות שעובד בה וכן לגבי בוכרי דאמר בפרק הקומץ רבה (מנחות דף כא:) כל כהן ששוקל אינו חוטא ופריך כיון דלכתחילה לא מיחייב לאיתויי כי קא מייתי מעייל חולין לעזרה ומשני דמסר ליה לצבור איכא למימר אפילו את"ל דסבירא ליה כרבנן דפ' הבית והעליה (ב"מ דף קיח.) בההיא אפי' רבנן מודו כיון שכל ישראל מביאין שקלים אינהו נמי נהי דפטירי מסרי לצבור יפה יפה ועוד כיון שכל ריוח הקרבנות הבאים מן השקלים שלהם הוא גמרי ומסרי יפה: **אנא** השם. בירושלמי יש דבראשונה אמר אנא השם ובשניה אנא בשם כפר נא וכו':

נוקמיה

מסורת הש"ס

א) [לעיל כה. ע"ש], ב) [ר"ה ז. ב"מ קיח.], ג) [תוספתא' ספ"א], ד) [לקמן עא:], ה) בע"י שאין מניחין לך הלך נתן להם ממון הרבה כדי שיניחו אותו ומימיו וכו', ו) [נ"ל הייתי], ז) בע"י כלום היה טרוד ביצרו יותר מיוסף וכו', ח) ע"ז ה. סוטה ג:, ט) [ע' בע"י], י) [זבחים כ.], כ) גי' ירו' ומתודה, ל) [לקמן לו.],

תורה אור השלם

1. וּבְצֵאתָם אֶל הֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה אֶל הֶחָצֵר הַחִיצוֹנָה אֶל הָעָם יִפְשְׁטוּ אֶת בִּגְדֵיהֶם אֲשֶׁר הֵמָּה מְשָׁרְתִם בָּם וְהִנִּיחוּ אוֹתָם בְּלִשְׁכֹת הַקֹּדֶשׁ וְלָבְשׁוּ בְּגָדִים אֲחֵרִים וְלֹא יְקַדְּשׁוּ אֶת הָעָם בְּבִגְדֵיהֶם: יחזקאל מד יט
2. עֹשֶׂה מִשְׁפָּט לָעֲשׁוּקִים נֹתֵן לֶחֶם לָרְעֵבִים יְיָ מַתִּיר אֲסוּרִים: תהלים קמו ז
3. יְיָ פֹּקֵחַ עִוְרִים יְיָ זֹקֵף כְּפוּפִים יְיָ אֹהֵב צַדִּיקִים: תהלים קמו ח
4. כִּי בַיּוֹם הַזֶּה יְכַפֵּר עֲלֵיכֶם לְטַהֵר אֶתְכֶם מִכֹּל חַטֹּאתֵיכֶם לִפְנֵי יְיָ תִּטְהָרוּ: ויקרא טז ל

גליון הש"ס

רש"י ד"ה מיתיבי וכו' **אתא יחזקאל ואסמכיה אקרא.** וכעין זה דאיתא בתענית דף י"ז ע"ב:

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה מיתבי ולבשו כו' אל שערי החצר הפנימית **בגדי פשתים ילבשו** ולא יעלה עליהם כו' ובצאתם אל החצר החיצונה וגו' יפשטו את כו' והלכתא הוו גמירי להו אתא יחזקאל: **(ב)** ד"ה עבודת יחיד כו' וד"ה ובלבד כו' הד"א: **(ג)** ד"ה פשיטא כו' מוסרה לצבור ושל צבור היא:

מוסף רש"י

כהן שעשתה לו אמו כתונת. שהיו אמותיהן של כהנים עושות לבניהם משלהם כמין בגדי כהונה, להראות תפארת עושרן ונוי מלאכתן וכמה הן מהדרות מצות (לעיל כה.). **שמא לא ימסרנה יפה יפה.** בלב שלם (ר"ה ז: ב"מ קיח.). **בא לו.** כהן גדול, **אצל פרו.** להתוודות עליו ביום הכפורים, כדכתיב וכפר בעדו וגו' (זבחים כ.). **והכהן עומד במזרח ופניו למערב.** אחוריו למזרח המזבח ופניו למערב כלפי ההיכל (שם).

תוס' ישנים (המשך)

שייך לדף לה ע"א

גמ'. [פרוה מגושה. פר"ח יש מן חכמים אומרים שהיה מכשף אחד שהיה רוצה לראות בבית קדשי הקדשים והיה עושה מחילות בהר הבית, ובאותה לשכה הרגישו בו]. **אמר קרא בד בד.** (ד)בפרק שני דזבחים [יח, ב] נמי דריש בד שיהיו חדשים ושיהו של בוץ. **מאי לאו אחרים חשובים.** וא"ת הא מיירי ביציאה דלפני ולפנים ואותם ודאי הן חשובים שמשנה לבגדי זהב. י"ל דולבשו בגדים אחרים משמע ליה שכל היום ילבשו בגדים אחרים. וא"ת מנא ליה דנימא חשובים מהם (נמי) [נהי] דלא דמי להוצאת הדשן דנימא פחותים, חשובים מיהו מניין לנו, דילמא כאותם דווקא. י"ל דומיא דבגדי זהב שלובש כשיוצא מבית קדשי הקדשים שהן חשובים, ומסתמא כן יהו כל אחרים. **לובשה ועובד בה עבודת יחיד.** הוצאת כף ומחתה כפי' הקונטרס. והא דקתני במשנה אלו משל ציבור, היינו אם הוא רוצה, אבל הרוצה עושהו משלו לכבוד ולתפארת. **ובלבד שימסרנה לציבור.** שצריך שיהא משל ציבור כדתניא בתו"כ [אחרי פ"א י] בגדי קדש בנין אב לכל הבגדים שיהו [משל] קדש, ודווקא בעבודת יחיד אבל בעבודת ציבור אינו יכול לעשות אע"פ (שמוכרה) [שמוסרה] לציבור. ולא ידע רבינו יהודה מאי שנא מקטרת שיכולין להקטיר אם עשאה יחיד (ומכרה) [ומסרה] לציבור. **רשע אומרים לו מפני מה לא עסקת בתורה.** כדאמרינן בסנהדרין [ז, א] שאין תחילת דינו של אדם אלא על דברי תורה.